拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５７８８４１
起案日	令和　５年　３月３０日
特許庁審査官	池田　博一　　３４９１　２０００
特許出願人代理人	伏見　直哉　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

・請求項　１乃至４、５、６
・引用文献等　１
・備考
出願人は令和４年１２月２０日付け上申書において『...補正後の独立請求項１及び７に新たに追加した、第１及び第２の突起部の「該外周に沿ってそれぞれ

が部分的に重なるように配置され」た特徴についても文献１及び２には開示されていないので新規性を否定されないと思量いたします。さらに、後に項目３で述べるように、文献１及び文献２は請求項１及び７に記載の発明の技術的課題を開示も示唆もしていません。...』等と主張され，引用文献１による新規性を否定されているが、理由３で指摘するように本請求項１等のレンズは不明であり、引用文献１と本願の請求項１乃至４、５、６のレンズとの差異は見いだせない。

・請求項　１、２、４乃至６、７
・引用文献等　２
・備考
　出願人は令和４年１２月２０日付け上申書において『...補正後の独立請求項１及び７に新たに追加した、第１及び第２の突起部の「該外周に沿ってそれぞれが部分的に重なるように配置され」た特徴についても文献１及び２には開示されていないので新規性を否定されないと思量いたします。さらに、後に項目３で述べるように、文献１及び文献２は請求項１及び７に記載の発明の技術的課題を開示も示唆もしていません。...』等と主張され，引用文献２による新規性を否定されているが、理由３で指摘するように本請求項１等のレンズは不明であり、引用文献２と本願の請求項１、２、４乃至６、７のレンズや製造方法との差異は見いだせない。

・請求項　１乃至８
・引用文献等　３
・備考
　出願人は令和４年１２月２０日付け上申書において『...図１のレンズ１Ａを芯部材に対応させると「該芯部材を覆う外層」が存在しません。したがって、文献３に記載のレンズは補正後の請求項１及び７に記載のレンズと異なります。仮に、図１１の中間体Ｍ（樹脂層３ａ）を芯部材に対応させると、図１の樹脂層３ｂが外層に対応し、図１のレンズ１Ａがレンズに対応します。また、図１のフランジ２ｃは芯部材のフランジ部に対応します。...』等と主張され，引用文献３による新規性を否定されているが、本引用文献３の図１３等には外層が存在し、引用文献３と本願の請求項１乃至８のレンズや製造方法との差異は見いだせない。

●理由２（進歩性）について

・請求項　１乃至４、５、６

・引用文献等　１
・備考
　相違点であったとしても、引用文献１の記載をもとに、本願の請求項１乃至４のレンズとすることは、当業者であれば適宜なし得る事項である。

・請求項　１、２、４乃至６、７
・引用文献等　２
・備考
　相違点であったとしても、引用文献２の記載をもとに、本願の請求項１，２，４乃至６，７のレンズや製造方法とすることは、当業者であれば適宜なし得る事項である。

・請求項　１乃至８
・引用文献等　３
・備考
　相違点であったとしても、引用文献３の記載をもとに、本願の請求項１乃至８のレンズや製造方法とすることは、当業者であれば適宜なし得る事項である。

・請求項　１乃至８
・引用文献等　１乃至３
・備考
　レンズ等の技術分野で共通する引用文献１乃至３の手法を互いに採用して、本願の請求項１乃至８のレンズや製造方法とすることは、当業者であれば容易に想到し得る事項である。

●理由３（明確性）について

・請求項　１乃至６
　請求項１には「……レンズ……」と記載されているが、該「……レンズ……」とは如何なるレンズを指すものか正確に把握できず、不明である。例えば、上記「……レンズ……」には成形用のゲートが存在するものか不明である。仮に、上記「……レンズ……」には成形用のゲートが存在しないのであれば、本請求項１の「……成形用のゲートと部分的に重なることができるように……」とは「レンズ」として如何なるレンズであるものか不明である。また、仮に、上記「……レ

ンズ……」には成形用のゲートが存在するのであれば、レンズとして成形用のゲートとは如何なる部材であるものか不明である。請求項１を引用する請求項２乃至６も同様である。よって、請求項１乃至６に係る発明は明確でない。

・請求項　７、８
　請求項７には「……成形用のゲート……」と記載されているが、該「……成形用のゲート……」とはレンズの製造方法において何を指すものか正確に把握できず、不明である。請求項７を引用する請求項８も同様である。よって、請求項７、８に係る発明は明確でない。

・請求項　２
　請求項２には「……距離が該外周の４０パーセント以下……」と記載されているが、該「……距離が該外周の４０パーセント以下……」とは如何なることを指すものか不明である。例えば、上記「……距離が該外周の４０パーセント以下……」とは該「距離」が０パーセントの場合も含まれるものか不明である。例えば、上記「……距離が該外周の４０パーセント以下……」とは請求項１の「……それぞれの一部が互いに重なるように配置……」場合にもあてはまるものか不明である。よって、請求項２に係る発明は明確でない。

・請求項　２
　請求項２には「……請求項３に記載の……」と記載されているが、該「……請求項３に記載の……」は誤記ではないか。よって、請求項２に係る発明は明確でない。

・請求項　１乃至８
　請求項１には「……部分的に重なる……ように……」と記載されているが、該「……部分的に重なる……ように……」とは如何なることを指すものか正確に把握できず、不明である。例えば、上記「……部分的に重なる……」とは完全に重なることは含まれるものか，あるいは含まれないものか，不明である。例えば、上記「……部分的に重なる……ように……」の「ように」とは不明である。請求項７も同様である。請求項１，７を引用する請求項２乃至６，８も同様である。よって、請求項１乃至８に係る発明は明確でない。

・請求項　１乃至８
　請求項１には「……それぞれの一部が互いに重なるように……」と記載されているが、該「……部分的に重なる……ように……」とは如何なることを指すものか正確に把握できず、不明である。例えば、上記「……それぞれの一部が互いに重なるように……」の「……それぞれの一部が互いに重なる……」とは一部は重なっていないことを指すものか不明である。例えば、上記「……それぞれの一部

が互いに重なるように……」の「ように」とは不明である。請求項７も同様である。請求項１，７を引用する請求項２乃至６，８も同様である。よって、請求項１乃至８に係る発明は明確でない。

・請求項　５、６
　請求項５には「……保持フランジ部……」と記載されているが、該「……保持フランジ部……」とは何を指すものか正確に把握できず、不明である。例えば、上記「……保持フランジ部……」とフランジ部との差異は不明である。例えば、上記「……保持フランジ部……」とは如何なる条件を満たせば「……保持フランジ部……」に相当し、如何なる条件を満たせば「……保持フランジ部……」に相当しないものか不明である。請求項５を引用する請求項６も同様である。よって、請求項５、６に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．特開昭６３-２１７３０１号公報（特に、請求項１、第２頁左上欄第９行目乃至第３頁右下欄第１１行目の記載、及び図１乃至図１０、等参照）
２．特開平８-１９０００４号公報（特に、請求項１乃至４、段落[０００１]、[００２４]乃至[００８１]の記載、及び図４、等参照）
３．特開２０２１-１５１７１９号公報（特に、段落[０００１]、[００１２]乃至[０１２２]の記載、及び図１乃至図２８、等参照）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ３／００

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第一部　応用光学（PA20）　池田博一

ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２６９

審査長／代理	審査官	審査官補
道祖土　新吾	池田　博一	
９８１４	３４９１	